



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1904/2013/3/RH1

///rana, 23 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INCIDENTE DE RECURSO DE QUEJA EN AUTOS ASOCIACIÓN PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR -PROCONSUMER C/ CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES Y OTRO S/ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR", Expte. N FPA 1904/2013/3/RH1; y,

CONSIDERANDO:

I- Que a fs. 26/27 vta. la parte demandada deduce recurso de queja, contra la resolución de fs. 20 y vta. que no hace lugar al recurso de revocatoria interpuesto ni al recurso de apelación subsidiariamente incoado, conforme lo dispuesto por los arts. 239 (DJA) <238> y 381 (DJA) <379> del CPCCN.

II- Que la impugnante considera errónea la decisión de la magistrada de grado de aplicar el art. 379 CPCCN, alega que la cuestión resuelta si bien está referida a una medida de prueba excede largamente ese ámbito, comprometiendo directamente el derecho de defensa.

Seguidamente se agravia por cuanto designa a un perito propuesto irregularmente por la parte contraria, brindándole la posibilidad de aportar un elemento de juicio determinante, en violación a lo dispuesto por el art. 458 CPCCN, conforme al cual la prueba pericial debe serle encomendada a cargo de un perito único "designado de oficio por el juez", quebrantando el principio de igualdad e imparcialidad del dictamen pericial.

Expresa que la providencia dictada el 4 de julio de 2016 (fs. 3), se limitó únicamente a correr traslado de la



propuesta efectuada por la parte actora, sin requerir una alternativa y por ello su representada sólo pudo oponerse a tal designación.

Finalmente solicita se haga lugar a la queja y se revoque la providencia apelada.

III- Que la presente queja ha sido deducida en tiempo y forma (art. 283 del C.P.C.C.N.).

IV- Que, de la compulsa de las piezas que componen estos actuados surge que el 24-11-2016 la Jueza Federal dicta resolución en la que desestima la oposición formulada por la demandada y dispone el nombramiento del Ingeniero Alberto Echeverría (propuesto por parte actora) a los fines de la realización del dictamen pericial vial ordenado en autos -atento la carencia de profesionales expertos inscriptos en el Sistema de Gestión vigente-.

Contra dicha providencia la parte demandada interpone el día 15-12-2016 recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 19 y vta.). A fs. 20 y vta. se rechazan ambos recursos.

Contra dicha resolución la demandada interpone recurso de queja.

V- El recurso directo, es un medio procesal para que la Cámara revise la decisión del a quo sobre la admisibilidad del recurso de apelación.

No obstante ello, cabe destacar que el art. 381 del CPCCN, consagra la inapelabilidad de las resoluciones del Juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, cuyo replanteo la ley adjetiva recién lo permite cuando el expediente llega al dictado de la sentencia definitiva.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1904/2013/3/RH1

En consecuencia, tratándose en el caso de autos que la decisión objeto del recurso de apelación denegado es justamente un tema de una prueba pericial vial, debe rechazarse la queja por resultar, conforme la normativa mencionada, inapelable.

Por ello, teniendo en cuenta la limitación que presenta la queja, no cabe formular mayores consideraciones, debiendo mantenerse el criterio sustentado por el a quo.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Desestimar la queja interpuesta.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, archívese.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

